

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/25/6261

הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון – הגברת הפיקוח על ניסויים),

התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "23" יבוא "26" ובמקום "שלושה נציגים שהומלצו" יבוא "שישה נציגים שהומלצו";

(2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה) השר ימנה שופט בית משפט מחוזי או שופט בית המשפט העליון בדימוס ליושב ראש המועצה."

2. תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) כל ועדה פנימית תכלול נציג של המועצה שימונה על ידי המועצה מתוך קבוצת וטרינרים שיוכשרו במזעור סבל ובמניעת עריכתם של ניסויים מיותרים; המועצה תשלם את שכרו של נציגה בוועדה הפנימית."

דברי הסבר

במועצה לניסויים בבעלי חיים לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד–1994 (להלן – המועצה והחוק, בהתאמה), ישנם כיום שלושה חברים בלבד שהם נציגי ארגונים להגנת בעלי חיים (מתוך 23 חברים במועצה). מצב זה מעמיד את נציגי הארגונים למען בעלי החיים בעמדת מיעוט קבועה בכל הצבעה, כאשר נציגי המדענים מהווים את הרוב במועצה. בנוסף, לתפקיד החשוב של יושב ראש המועצה, הקובע את מועדי הישיבות, את סדר יומן ואת דרך ניהולן, מתמנה מדען, נציג האקדמיה הלאומית למדעים. הצעת חוק זו נועדה להגדיל את מספר נציגי הארגונים למען בעלי החיים החברים במועצה, משלושה לשישה, ולקבוע כי יושב ראש הוועדה, הממונה על ידי שר הבריאות, יהיה שופט בית משפט מחוזי או שופט בית המשפט העליון בדימוס, וזאת במטרה לאפשר את הגברת הפיקוח על ניסויים בבעלי

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.

חיים ולהבטיח אובייקטיביות רבה יותר בהתנהלות המועצה.

בנוסף, קיומן של הוועדות הפנימיות לאישור ניסויים במוסדות העורכים ניסויים בבעלי חיים, יוצר היום מצב שבו המוסד העורך ניסוי, מאשר אותו למעשה בעצמו, בלא שמתקיימת בקרה של המועצה, המקבלת דיווח על הניסוי רק חצי שנה לאחר מכן. לשם הגברת הפיקוח של המועצה על מניעת עריכתם של ניסויים מיותרים ועל הבטחת מזעור הסבל בניסויים שמתבצעים, מוצע להכניס נציג של המועצה לוועדות אלה. נציג זה יהיה וטרינר בעל הכשרה מתאימה שיקבל את שכרו ישירות מהמועצה, באופן שלא תיווצר תלות או זיקה כלשהי בינו ובין המוסד שבועדה הפנימית שלו הוא יושב. המימון יבוא מאגרות שהמועצה הוסמכה כבר להטילן בחוק הקיים בדיוק למטרה זו של מימון פעולותיה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/1983), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת דב חנין ואיתן כבל (פ/18/2655), על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/229 ; פ/20/1213), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/1201) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3609).

הצעת החוק זהה לפ/24/3609 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)